

Der ganz normale Wahnsinn Asyltechnisch lief beim Solingen-Attentäter alles wie in Hunderttausenden anderer Fälle. Die Hinnahme illegaler Einwanderung hat längs....

Der ganz normale Wahnsinn; Asyltechnisch lief beim Solingen-Attentäter alles wie in Hunderttausenden anderer Fälle. Die Hinnahme illegaler Einwanderung hat längst System

Welt am Sonntag

31. August 2024

Copyright 2024 Axel Springer Verlag AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 2; Ausg. 35

Length: 1111 words

Body

Bis er mit dem Messer Menschen in Solingen erstach, war Issa Al Hassan einfach nur einer von rund einer Million Syrern, die seit Beginn der Masseneinwanderung aus dem geschundenen Land nach Deutschland gezogen war. Wie stets nach solchen schrecklichen Taten verspricht die Regierung auch dieses Mal einige Mängel im Asylsystem zu beseitigen, etwa die Leistungen für solche Asylbewerber auf ein Minimum zu senken, für die sich ein anderer EU-Staat zuständig erklärt hat.

Ob und wie diese Verschärfung umgesetzt wird, wie viele Menschen sie betrifft und für welche Zeiträume Gerichte solch drastische Unterschreitungen des Existenzminimums gegebenenfalls erlauben, ist noch unklar. Bisher änderte jedenfalls noch keiner der vielen Kurswechsel oder historischen Durchbrüche substantiell etwas an der dauerhaften illegalen Einwanderung im großen Stil. Diese ist nicht das Ergebnis von Fehlern oder Mängeln, sie hat vielmehr System: Dass Migranten wie Issa Al Hassan 2022 aus der Türkei über die bulgarische Grenze in die EU einreisen konnte, entspricht dem ausdrücklichen politischen Willen der Bundesregierung.

Diese hält hartnäckig an dem Grundsatz fest, dass kein Mensch, der angibt, ein Asylsuchender zu sein, von der illegalen Einreise nach Europa abgehalten werden solle. Auch dass Al Hassan nach seiner Ankunft später so unerlaubt wie ungehindert über die bayerisch-österreichische Grenze nach Deutschland einreisen konnte, war demnach kein Fehler.

Berlin, Brüssel und die meisten Juristen sind überzeugt, dass die Bundesrepublik nicht mehr nach ihren nationalen Gesetzen unerlaubte Einreisen aus sicheren Staaten unterbinden dürfe, sobald den kontrollierenden Grenzpolizisten gegenüber der Wunsch nach Asyl vermittelt wird. Und zwar, weil das maßgeblich auch von Deutschland mitgestaltete EU-Recht diese Form des Grenzschutzes untersagt.

Tatsächlich schreibt das Asylgesetz seit 1993 jedoch vor, dass Bewerbern die Einreise zu untersagen ist, sobald sie aus sicheren Nachbarländern kommen. Aber die Regierung betrachtet diese Regelung als überlagert von der EU-Vorschrift, dass zunächst immer geprüft werden muss, welcher EU-Staat für den Asylbewerber zuständig ist. Das Problem an dieser für Deutschland als Zielstaat Nummer eins unvorteilhaften Vorschrift: Die Prüfung darf erst

Der ganz normale Wahnsinn Asyltechnisch lief beim Solingen-Attentäter alles wie in Hunderttausenden anderer Fälle. Die Hinnahme illegaler Einwanderung hat längs....

nach der unerlaubten Einreise stattfinden und endet deshalb schließlich doch meist mit der endgültigen Einwanderung.

Die Union unter Friedrich Merz hält es inzwischen für notwendig, an den deutschen Grenzen illegale Weiterreisen von zweifelsfrei schon in Sicherheit befindlichen Asylsuchenden zu stoppen. Und dies, selbst wenn dafür das EU-Recht geändert werden oder Deutschland sich sogar die an Brüssel übertragene Souveränität über die Art des Grenzschutzes zurückholen müsste.

Für Frank Schorkopf, Professor für Europarecht in Göttingen, hat die Bundesregierung wegen der anhaltend dysfunktionalen Dublin-Rücküberstellungen gegenwärtig gute Gründe, zu argumentieren, dass sie von einzelnen Pflichten des EU-Rechts abweichen will, um die öffentliche Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit effektiv zu gewährleisten .

Das EU-Recht erlaube in Artikel 72 des Vertrags über die Arbeitsweise der Union solch einen Schritt. Die Bundesrepublik könne also von den Regeln der Richtlinie für Asylverfahren zeitweise abweichen, die sie eben auch dann zur Entgegennahme eines Antrags verpflichten, wenn eine Person illegal die Staatsgrenzen überquert hat: Die Behörden könnten dann in solchen Fällen Migranten an der Grenze zurückdrängen, was die Nachbarstaaten wiederum zu besserem Grenzschutz motivierten würde.

Die EU-Asylreform werde erst 2026 in Kraft treten und, so Schorkopf, an dem gegenwärtigen Problem nichts ändern . Denn das Scheitern der Rücküberstellungen an einen zuständigen Staat im konkreten Fall von Issa Al Hassan Bulgarien ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel.

So stellte Deutschland von 2015 bis Mitte dieses Jahres 34.223 Übernahmeersuchen an Bulgarien, wie aus der WELT AM SONNTAG übermittelten Daten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hervorgeht. 15.636 Mal stimmte das Land auch zu.

Tatsächlich überstellt wurden allerdings in den mehr als acht Jahren seither nur 842 Asylbewerber. Wenn also Al Hassan hätte überstellt werden können, wäre er nur einer der sehr seltenen Erfolgsfälle gewesen.

Dieser Zeitung liegt auch eine exklusive Auswertung des BAMF vor, warum Überstellungsversuche nach Bulgarien im vergangenen Jahr platzten: 1054 Mal war es demnach die Ausländerbehörde (Untätigkeit) , 499 Mal gab es ein Kirchenasyl , 471 Mal wurde der Migrant nicht angetroffen , und 385 Mal war eine fehlende Flugverbindung verantwortlich. Darüber hinaus werden in der Auswertung Scheiternsgründe gegenüber Bulgarien folgende genannt: untergetaucht (240), Verwaltungsgerichtsverfahren (126), Krankheit/Reiseunfähigkeit (34), Renitenz (28) und Ausreise ins Herkunftsland (8). Dabei ist Bulgarien nicht einmal ein besonders problematischer Dublin-Partner. Ja, der Staat erlaubt Deutschland keine Abschiebungen auf dem Landwege, also mit Reisebussen. Und ja, Sofia lässt auch nicht Rückführungen mit Charterflugzeug zu, sondern nur mit umständlichen Linienflügen.

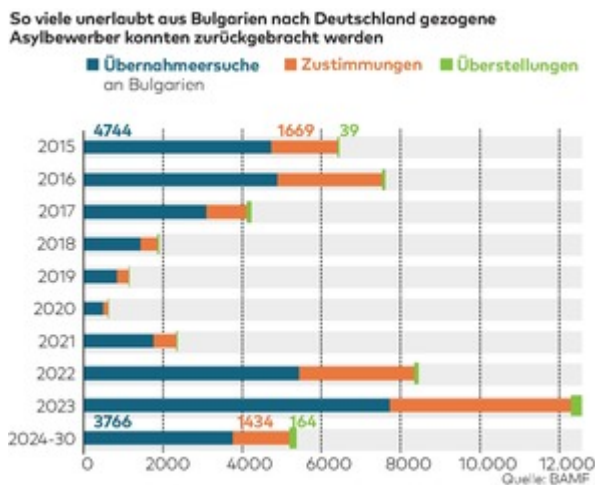
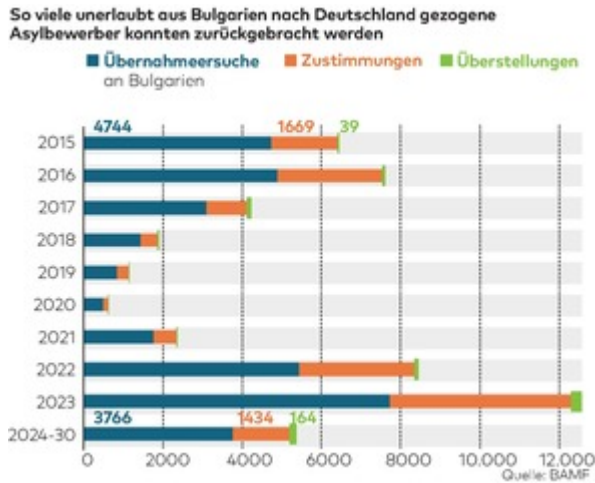
Aber das ist der Normalfall, auch der EU-Außengrenzstaat Kroatien erlaubt keine Charter, und er nimmt täglich nur höchstens 20 Personen aus ganz Europa zurück, übrigens ausschließlich bis 14 Uhr, wie diese Zeitung aus Innenbehörden erfuhr. Die krassen Probleme gibt es indes ausgerechnet bei den beiden Haupttransitstaaten Griechenland und Italien. Nach Griechenland gelingt die Überstellung seit Jahren praktisch nie, weil hiesige Gerichte die Sozialversorgung dort für menschenunwürdig halten. Und Italien verhängte im Jahr 2022 sogar eine generelle Dublin-Blockade.

Von den jährlich wenigen Tausend Überstellten reisen überdies viele wieder ein. Im Februar waren 14.885 Ausländer hier registriert, die bereits einmal in den für sie zuständigen EU-Staat abgeschoben worden waren. Die meisten von ihnen hatten ihr Einwanderungsprojekt erfolgreich abschließen können, nur 5100 waren noch als ausreisepflichtig gespeichert.

Ein Verwaltungsrichter der seit Langem über Dublin-Klagen entscheidet, aber nicht namentlich genannt werden möchte, erklärt: Es ist völlig aussichtslos, dass Dublin-Überstellungen irgendwann einmal in nennenswerter Zahl stattfinden, solange es Rechtsschutz gibt. Das Problem seien nicht die Kleinigkeiten. Das Problem ist das System.

Der ganz normale Wahnsinn Asyltechnisch lief beim Solingen-Attentäter alles wie in Hunderttausenden anderer Fälle. Die Hinnahme illegaler Einwanderung hat längs....

14.885 abgelehnte Asylbewerber lebten im Februar 2024 wieder in Deutschland, obwohl sie zuvor in das für sie zuständige EU-Land überstellt worden waren



Original Gesamtseiten-PDF

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WSBE-HP

Subject: EINWANDERUNG (90%); EUROPÄISCHE UNION (90%); ILLEGALE EINWANDERER (90%); POLITIK (90%); EU-REGULIERUNG (89%); EUROPARECHT (89%); GRENZKONTROLLEN (89%); POLITISCHES ASYL (89%); STAATSGRENZEN (89%)

Der ganz normale Wahnsinn Asyltechnisch lief beim Solingen-Attentäter alles wie in Hunderttausenden anderer Fälle. Die Hinnahme illegaler Einwanderung hat längs....

Organization: EUROPEAN UNION (55%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (79%); BRÜSSEL, BELGIEN (74%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (97%); HAUPTSTADTREGION BRÜSSEL (90%); BAYERN, DEUTSCHLAND (59%); NIEDERSACHSEN, DEUTSCHLAND (59%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (59%); EUROPA (91%); DEUTSCHLAND (90%); BULGARIEN (79%); ÖSTERREICH (59%)

Load-Date: August 31, 2024

End of Document